

통 보

제 목 성과공유제 계약금액 산정 미흡

관 계 부 서 △△△△처, ▲▲▲▲▲▲▲▲

내 용

공사는 중소기업과의 상생 도모를 통한 중소기업의 경쟁력 강화를 위하여 동반 성장정책을 추진하고 있으며, 그 핵심과제로 성과공유제³⁾를 2009년 도입하여 운영 중에 있다.

공사 「성과공유제 운영 및 관리 절차서」에 따르면 성과의 방법으로 현금보상, R&D 시제품 구매 보상, 단가보상, 장기계약, 물량확대, 공동특허, 판매수입 공유, 공동마케팅·판로지원 등 다양한 방법을 정하고 있으나 실제로 공사에서는 아래의 표와 같이 성과공유제의 약○○%를 거래기간 연장 방식으로 운영하고 있었다.

【 연도별 성과공유제 추진 실적('15년~'18.6월) 】

연도	성과공유제 체결건수	성과 공유 방법			
		거래기간 연장 + 성과급 지급	거래기간 연장	성과급 지급	시제품 구매
'15년	↓↓건	↓건	↓건	-	↓건
'16년	↓건	↓건	↓건	↓건	↓건
'17년	↓↓건	↓건	↓건	-	↓건
'18년	↓건	-	↓건	-	↓건
합계(비중)	↓↓건	↓건	↓↓건	↓건	↓↓건

3) 기업 간에 공동의 노력을 투입하여 거둔 성과(용역의 수행, 신기술개발, 공정개선, 비효율제거 등)를 사전에 정해진 방법에 의하여 공평하게 배분하는 계약제도로써 ①협력활동의 목표합의, ②사전 계약체결, ③성과의 공유 세가지 요건 충족 시에 성과공유제로 인정하고 있음

공사에서 성과공유 방법으로 주로 추진하고 있는 연장계약은 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제8조(수의계약) 6호4)에 따라 최장 2년 동안 수의계약 방식으로 체결할 수 있으며, 매년 용역 수행실적 평가를 통해 일정 점수 이상⁵⁾인 경우에 한하여 1년 단위로 계약 연장이 가능하도록 되어 있다.

따라서 성과공유제에 따른 계약을 연장할 경우, 전년도에 체결한 계약조건(용역 수행실적 평가지침, 특수조건, 입찰안내서 등)을 면밀하게 검토한 후 진행하여야 할 것이다.

1. 차년도 계약금액 산정 미흡

▲▲▲▲▲▲▲(舊 □□□처)에서 발주한 ‘PC및 부대장비 유지보수 용역’은 2015년도에 경쟁입찰을 실시하였으며, 이를 통해 선정된 업체와 성과공유제를 체결하였다.

그런데 상기 건 관련 계약 현황을 살펴본 결과, 당초 2016년도 계약 체결 시 「용역 수행실적 평가지침」에 ‘차년도 계약금액은 재산정된 설계금액에 낙찰률을 적용’ 토록 하였으나, 실제 차년도(2017년도) 연장계약을 체결할 때에는 이를 적용하지 않고 계약 발주 과정에서 산정한 설계금액 그대로 계약을 체결하였음을 확인하였다.

물론 2017년도 설계금액이 전년 대비 약 1백만원만 증액된 점을 비추어 볼 때,

4) 제8조(수의계약) ①기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 할 수 있다.

6. 공기업·준정부기관이 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제8조제1항에 따른 성과공유제를 시행하여 같은 조 제2항에 따른 성과공유제 확산 추진본부로부터 그 성과를 확인받은 후 2년 이내에 해당 수탁기업과 계약을 체결하는 경우

5) 사옥관리 용역 등 일반 용역의 경우 보통 85점이나, 사업수행 난이도에 따라 80점 또는 90점으로 운영되는 사례도 있음

상기의 설계금액은 업체와 협상을 통하여 최종 결정된 계약금액인 것으로 판단되나, 명백히 절차상 계약조건⁶⁾을 미준수한 사실이 인정된다.

2. 차년도 계약금액 산정에 대한 명확화 필요

아울러 공사가 체결한 성과공유제(연장계약) 문서를 확인한 결과, 대부분의 계약들이 계약조건 등에 차년도 계약금액 산정에 대한 내용을 명시하지 않고 있었다. 이는 차년도 계약 체결 시 업체와 계약금액에 대한 분쟁이 발생할 소지가 있으므로 향후에는 사전에 차년도 계약금액 산정방법, 과도한 금액 변동에 따른 계약연장 제외 여부 등을 정할 필요가 있을 것으로 판단된다.

【 '15년도 이후 성과공유제 현황 】

연도	성과공유제 체결건수	차년도 계약금액 명시 여부		非명시 비율
		명시*	非명시	
'15년	↓↓건	↓건	↓건	↓↓%
'16년	↓건	-	↓건	↓↓%
'17년	↓건	↓건	↓건	↓↓%
'18년	↓건	↓건	-	-
합 계	↓↓건	↓건	↓↓건	↓↓%

* 성과공유제 계약문서 확인 결과, 차년도 계약금액 산정 등에 대한 사항은 「용역 수행실적 평가 지침」에 명시하고 있었음

관련부서 의견

△△△△처 및 ▲▲▲▲▲에서는 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

6) 용역수행실적 평가지침 제13조(평가결과의 조치) ④ 계약을 연장할 경우 계약금액은 국가계약법 시행령 제9조에 따라 산정한 금액에 최초 계약시의 낙찰률(여기서 '낙찰률'은 설계금액 대비 낙찰률을 말한다.)을 곱한 금액으로 한다.

조치할 사항

▲▲▲▲▲장은 향후에는 계약금액이 부적정하게 산정되지 않도록 전년도 계약사항 등을 면밀히 검토하여 계약을 진행하시기 바라며, 계약업무 담당자 교육을 강화하는 등 재발방지를 위한 대책을 강구하시기 바랍니다. (통보)

△△△△처장은 성과공유제 계약 건에 대하여 계약발주 시 입찰안내서 등에 차년도 계약금액 산정 등에 관한 사항을 명확히 하도록 하는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)